

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072543-04.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA
RECORRENTE: MARTHA PENHA DA SILVA DE OLIVEIRA
RECORRENTE: CRISTIANE DA SILVA RAMOS
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. SAÚDE. CONSULTA PARA INVESTIGAÇÃO DE NEOPLASIA E RESPECTIVO TRATAMENTO. DIAGNÓSTICO DE TUMOR NOS OSSOS. INSERÇÃO NA FILA EM MAIO DE 2024. ENCAMINHAMENTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO. REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE ERRADA. LEI N.º 12.732/12. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE OS REÚS PROVIDENCIEM A MARCAÇÃO DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE CORRETA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para que os Réus, dentro de suas esferas de competências, providenciem, no prazo de 15 dias, a marcação de consulta da Autora, na especialidade indicada ao caso concreto, para que, posteriormente, possa ser iniciado o tratamento adequado ao caso. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5072543-04.2024.4.02.5101

510014821612 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072543-04.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA
RECORRENTE: MARTHA PENHA DA SILVA DE OLIVEIRA
RECORRENTE: CRISTIANE DA SILVA RAMOS
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida Cautelar interposto pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (evento 25, DESPADEC1):

- "1. Trata-se de demanda objetivando que a autora seja imediatamente atendida pela rede do Sistema Único de Saúde para investigação de neoplasia, além de realização dos demais procedimentos que sejam necessários para o restabelecimento de seu estado de saúde em hospital oncológico de referência.*
- 2. A estruturação de fila de atendimento com base em parâmetros técnicos, objetivos e impessoais é a forma mais razoável já concebida de solucionar a colisão de direitos fundamentais à saúde (arts. 6º, 196/200, **CRFB**), gerada pela escassez de recursos materiais do Estado, sem afrontar o princípio da isonomia (art. 5º, caput, **CRFB**) e a moralidade e impessoalidade por que devem reger-se a Administração Pública (art. 37, caput, **CRFB**) - todas normas igualmente de extração constitucional. Qualquer outra forma de resolução de conflitos que, sem justificativa apropriada, feche os olhos à esfera de interesse dos demais integrantes da fila e dê primazia ao direito da parte autora seria caprichosa, abusiva e contrária à Constituição.*

Por isso mesmo, o Judiciário vem entendendo que deve deferência à decisão médica tomada com base em parâmetros técnicos, restando à atuação jurisdicional apenas a correção de possíveis ilegalidades no arranjo da fila (**TRF2** 2017.51.02.101579-8, TE8, 31/05/2019; **TRF2** 2015.51.01.154503-4, TE8, 13/12/2018; **TRF2** 2016.51.01.135243-1, TE7, 10/09/2018).

No caso em tela, a parte autora apresenta diagnóstico de provável neoplasia maligna de coluna vertebral, cursando com dor tóraco-lombar e paraplegia de membros inferiores (evento 1, anexo 10, fls. 8).

No evento 15, DOC2 consta que a paciente já foi inserida no Sistema Estadual de Regulação e agendada e atendida no Hospital Universitario Antônio Pedro em 15/08/2024, data de autuação da presente demanda.

O NatJus (evento 22) informou que, no intuito de verificar o correto encaminhamento da autora aos sistemas de regulação, realizou consulta ao Sistema Estadual de Regulação (SER), onde foi identificada solicitação de consulta/exame inserida em 10/05/2024 pela Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo, agendada para o Hospital Universitário Antônio Pedro e com situação "chegada confirmada".

Como cediço, no âmbito do SUS, para o acesso ao tratamento oncológico, é necessária, primeiramente, a realização de uma consulta de 1ª vez no ambulatório da especialidade correspondente.

Assim, após a consulta de primeira vez e a admissão pela unidade de saúde é que será explicitada a conduta a ser seguida e a programação terapêutica a ser aplicada ao caso.

No mais, não há nada nos autos que comprove - nem ao menos sugira - que a fila em que está inserida a parte autora tenha sido estruturada com violação às regras técnicas, à objetividade e à impessoalidade exigidas. Permitir que furasse a fila implicaria conceder-lhe um privilégio em detrimento de outros que aguardam com igual ou maior sofrimento a realização do procedimento.

Assim, entendo que não há, por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, razão pela qual indefiro a tutela provisória de urgência (art. 300, caput, **CPC**).

Intime(m)-se.

3. Sem prejuízo, aguarde-se o decurso dos prazos para apresentação de defesa pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Município de São Gonçalo.

4. Após, voltem conclusos".

Argumenta a Autora haver risco iminente de agravamento de sua condição clínica caso não seja submetida ao tratamento adequado. Alega que, na consulta agendada para 15/08/2024, não foi efetivamente atendida, posto que encaminhada para especialidade diversa da que necessita (evento 1, REC1).

Dados do paciente	
Paciente:	MARTHA PENHA DA SILVA DE OLIVEIRA
Nome Social:	
Prontuário:	
Prontuário Único:	0000382428
Cartão SUS:	700004400229305
Telefone:	(21)992429591, (21)971163716, (21)977216617, (21)989177850
Dados da fila	
Inserido na Fila:	04/09/2024 às 14:13
Prioridade:	URGENTE
Pedido:	04/09/2024
Ocupação:	MÉDICO NEUROCIRURGIÃO
Observações:	
Dados do profissional	
Solicitante:	DANIEL FONTOURA DE OLIVEIRA

12/09/2024
16:22:37

Gabinete

* Juntada de documento;

Certifico que falei com a filha da assistida. Ela me disse que sua mãe foi inserida no SER (documento em anexo), mas não foi atendida no atendida no Hospital Universitário Antônio Pedro em 15/08/2024, pois era o médico errado. Chegando lá o médico era de estômago. Ele chegou a conversa com a assistida, mas nada pode fazer, pois a assistida de neurocirurgia. Lhe deram um pedido correto e mandaram a assistida espera que iriam liga, mas até agora nada. Está desesperada, pois sua mãe 8 meses nessa situação, de cama.

Deliane da Silva
Pinheiro
(Secretária)
[TERCEIRIZADO (A)]

Liminar parcialmente deferida - evento 14, DESPADEC1.

Contrarrazões da União - evento 24, CONTRAZ1.

VOTO

Tendo em vista que não houve alteração no quadro fático, mantenho o já fundamentado na decisão do evento 14, que passa a fazer parte constante do presente voto. Vejamos

Narra a Autora ser portadora de tumor nos ossos (neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares, CID 10 C41) com perda dos movimentos dos membros inferiores e fortes dores na lombar. Pretende atendimento imediato para investigação da neoplasia, bem como a realização do tratamento devido, alegando risco de óbito.

Da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a Autora esteve internada, entre os meses de maio e junho de 2024, na unidade de clínica cirúrgica do Hospital Estadual Azevedo Lima, em razão de fratura na vértebra torácica (evento 1, ANEXO2) (evento 1, ANEXO3), com suspeita de neoplasia (evento 1, ANEXO5, fl. 04) e realização de biópsia em 17/06/2024 (evento 1, ANEXO9)(evento 1, ANEXO10)(evento 1, ANEXO13, fl. 02)(evento 1, ANEXO18, fl. 03)(evento 1, ANEXO23, fl. 07), seguida de alta em 19/06/2024 (evento 1, ANEXO24, fl. 05).

HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA
SOLUMV - Sistema de Gerenciamento de Unidade
Relatório de Solicitação de Exames

Página: 1 / 1
Emitido Por: FELIPE OLIVEIRA
Data: 17/06/2024 13:16

Prescrição: 7133696
Setor Solic: CENTRO CIRURGICO
Atendimento: 756134
Paciente...: 319346 - MARTHA PENHA DA SILVA DE OLIVEIRA - Nome Social: Nasc: 05/05/1965 59a 1m 13d
Origem Atid.: INTERNAÇÃO Classificação de Risco:
Convênio...: SUS - INTERNACAO Serviço: NEUROCIRURGIA
Prestador...: 52935620 FELIPE LAMEIRAO DE OLIVEIRA
Acomodação: 11 Letto: NC 11/02
Unid Intern: UI CLINICA NEUROCIRURGICA FEM
Cid.....: S220 FRATURA DE VÉRTEBRA TORÁCICA

Data Prescrição: 17/06/2024 13:12
NR Carteira:
Validade:
Usuário: FELIPE OLIVEIRA

Legenda: FC - Fora da Conta NA - Não Autorizado AG - Autorizado Por Guia AT - Autorizado
Para: LABORATORIO

Exames	Ord.	Pedido	Data Coleta	Material Loc.	Anatômico	Accession Number	Cod. Fatur.
ANATOMO PATOLÓGICO	Observação:	FRAGMENTO DE CORPO VERTEBRAL - NEOPLASIA?				0203020030	

Felipe Lameirao de Oliveira
Assinatura
CRM: 52935620

FELIPE LAMEIRAO DE OLIVEIRA
CRM : 52935620

ULMV - Sistema de Gerenciamento de Internação
Improvante da Alta Hospitalar do Paciente

Em: 19/06/2024 19:18

Atendimento: 756134

Dt Atendimento: 15/05/2024 - 00:38 Dt Alta: 19/06/2024 - 19:17

Paciente: 319346 MARTHA PENHA DA SILVA DE OLIVEIRA

Serviço: 34 NEUROCIRURGIA

Convênio: 1 SUS - INTERNACAO

Leito: 552 NC 11/02

Plano: 1 PLANO UNICO

Motivo Alta: 1 ALTA MELHORADA

Usuário: TAMARA.CAMPOS

Diretor Clínico:

CID: S220 FRATURA DE VÉRTEBRA TORÁCICA

Procedimento de Alta 0415020077 - PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM NEUROCIRURGIA

Observação de Alta
PACIENTE INTERNADA POR DOR LOMBAR ASSOCIADA A MASSA SUSPEITA PARAVERTEBRAL.
DURANTE INTERNAÇÃO FLAGROU-SE PNEUMONIA COMUNITARIA, TRATADA COM ANTIBIOTICOTERAPIA VENOSA.
FIZADO BIOPSIA NESTA INTERNAÇÃO E LIBERADA PELA NEUROCIRURGIA.

Tamara de Carvalho Campos
CRM: 000.520.050-ENF

TAMARA DE CARVALHO CAMPOS

Responsável: CAROLINA PAVANI BARATA - CRM 521144880 / CLINICA GERAL	Data de Referência: 18/06/2024
	Data/Hora do Documento: 18/06/2024 09:23

PELA ROTINA DA CLINICA MEDICA

IH 14/05

MI: PACIENTE COM HISTÓRIA DE DOR LOMBAR HÁ 2 MESES, EVOLUINDO COM PARAPLEGIA HÁ 2 SEMANAS. REFERE TAMBÉM PERDA DO CONTROLE ESFINCTERIANO.

PROBLEMAS ATUAIS:

- PNM NOSOCOMIAL
- FRATURA COM ACHATAMENTO DOS CORPOS VERTEBRAIS D E D9 E D10 E MASSA PARAVERTEBRAL---->

BIÓPSIA PERCUTÂNEA DE LESÃO VERTEBRAL EM 17/06

> NEOPLASIA?

> MAL DE POTT?



Nome:	MARTHA PENHA DA SILVA DE OLIVEIRA	Número:	H062985/24
Médico:	Não cadastrado	Matrícula:	
Procedência:	Hospital Azevedo Lima	Data:	27/06/2024
Convênio:	BLESSING	Dt de Nasc:	05/05/1965

HISTOPATOLÓGICO

Material: Fragmento de corpo vertebral.

MACROSCOPIA:

Sete fragmentos teciduais irregulares pardos e elásticos medindo em conjunto 0,6 x 0,4 x 0,2 cm.

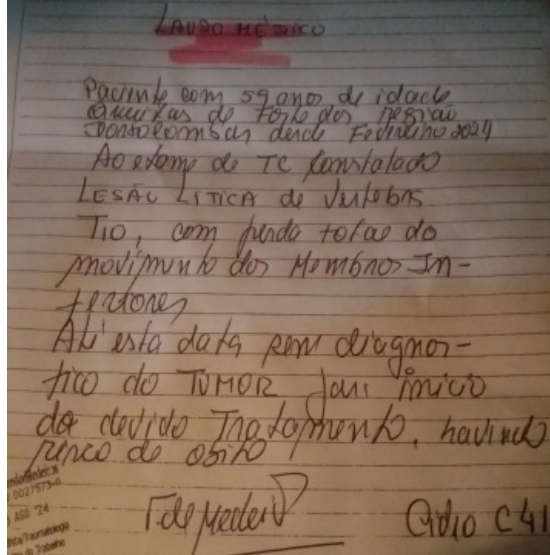
CONCLUSÃO MICROSCÓPICA:

- Amostra representada por tecido hematopoiético de significado incerto, fragmentando.
- Encaminhado para estudo imuno-histoquímico complementar.

Em 29/07/2024, encaminhada ao Hospital Universitário Antonio Pedro para investigação de neoplasia (evento 1, ANEXO13).

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - RJ HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA
RECEITUÁRIO	
Nome: MARTHA PENHA DA SILVA DE OLIVEIRA	PRONT: 156676
ENCAMINHADO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	
NOSCAÇÃO-NEOPLASIA A ESCLARESCER	
DATA: 29/07/2024	
HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 30 - FONSECA. CEP: 24130-610 - NITERÓI, RJ. CNPJ: 42.498.717/006-60	

Laudo médico da Secretaria Municipal de São Gonçalo, em 08/08/2024, atesta que até aquele momento não havia diagnóstico do tumor para início do tratamento, havendo risco de óbito (evento 1, ANEXO13, fl. 03).



A Secretaria Estadual esclareceu que a Autora encontra-se inserida no sistema de regulação, tendo sido atendida **em 15/08/2024** no Hospital Universitário Antônio Pedro (evento 15, COMP2).

Conforme parecer do NAT, a Autora apresenta diagnóstico provável de neoplasia maligna da coluna vertebral, estando a consulta oncológica indicada a seu quadro clínico. Saliencia que a Autora foi inserida no SER **em 10/05/2024** para consulta/exame, tendo sido atendida no Hospital Universitário Antônio Pedro (evento 22, PARECER1).

O Município de São Gonçalo informa que a Autora está sendo atendida pelo Hospital Universitário Antônio Pedro (evento 33, OFIC2).

Histórico da Solicitação									
Data	Evento	Estado Anterior	Estado Atual	Central regulação	Unidade Executora	Usuário	Lotacao Evento	IP	Observação
10/07/2024 15:11:57	FollowUP	Pendente	Pendente	CREG- METROPOLITANA II		Lucas Afonso Alves	Regulador da Central: CREG- METROPOLITANA II	10.42.88.20	Tentamos diversos contatos nesta data, através do(s) telefone (s), 219924-2959 / 2197116-3716, porém não obtivemos sucesso.
06/08/2024 11:30:30	Solicitar	Pendente	Em fila	CREG- METROPOLITANA II		Julien da Fonseca Vieira	Gestor: GESTOR SMS SAO GONCALO	10.42.88.20	favor anexar o SER o encaminhamento médico indicando forte suspeita clínica e anexar o laudo histopatológico. PREZADOS, PACIENTE COM LESOES LÍTICAS EM COLUNA VERTEBRAL, MUNICIPIO NÃO DISPÕE DE BIOPSIA.
16/08/2024 15:37:57	Agendar	Em fila	Agendada	CREG- METROPOLITANA II	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO (UFF HUAP)	Silvia Lopes Garcia	Regulador da Central: CREG- METROPOLITANA II	10.42.88.20	Data do agendamento: 15/08/2024 13:00
16/08/2024 16:51:53	FollowUP	Agendada	Agendada	CREG- METROPOLITANA II	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO (UFF HUAP)	Jade Sonia Prizo da Silva	Regulador da Central: CREG- METROPOLITANA II	10.42.88.20	MANDADO ASSOCIADO - Data: 06/08/2024 16:51:53 - Nr. processo: 5005882-92.2024.4.02.5117
5/08/2024 4:21:17	Chegada no Destino	Agendada	Chegada Confirmada	CREG- METROPOLITANA II	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO (UFF HUAP)	Andre Luiz Alves de Sousa Nunes Torres	Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO (UFF HUAP)	10.42.88.20	Atendido
5/08/2024 7:43:34	FollowUP	Chegada Confirmada	Chegada Confirmada	CREG- METROPOLITANA II	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO (UFF HUAP)	Thiago da Rocha Souza	Regulador da Central: CREG- METROPOLITANA II	10.42.88.20	MANDADO ASSOCIADO 2
Data	Evento	Estado Anterior	Estado Atual	Central regulação	Unidade Executora	Usuário	Lotacao Evento	IP	Observação



Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a Autora foi inserida no sistema de regulação em 10/05/2024 e que a consulta realizada em 15/08/2024 não se deu na especialidade correta de neurocirurgia, mas sim, gastroenterologia.

Sendo assim, não se pode concluir que a via administrativa está sendo utilizado.

A Lei nº 12.732, de 22.11.2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada no âmbito do SUS, assim estabelece:

"Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso."

Da mesma forma, a Portaria nº 876/13 do Ministério da Saúde, que regula a aplicação da Lei nº 12.732/12, prevê que:

"Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa a respeito do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)."

"Art. 2º Para fins desta Portaria, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna comprovada com:

I - a realização de terapia cirúrgica;

II - o início de radioterapia; ou

III - o início de quimioterapia.

Parágrafo único. Os pacientes sem indicação das terapêuticas antitumorais descritas nos incisos I a III do "caput" terão acesso a cuidados paliativos, incluindo-se entre estes o controle da dor crônica, conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde."

"Art. 3º O prazo de 60 (sessenta) dias fixado no art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, para fins do primeiro tratamento cirúrgico ou quimioterápico ou radioterápico do paciente no SUS, contar-se-á a partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente.

§ 1º O prazo previsto no "caput" poderá ser reduzido por profissional médico responsável, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 2º Não se aplica o prazo previsto no "caput" aos seguintes casos de neoplasia maligna:

I - câncer não melanótico de pele dos tipos basocelular e espinocelular;

Em que pese o diagnóstico da Autora não tenha sido concluído, após a biopsia realizada em **17/06/2024**, há fortes indícios de ser portadora de neoplasia maligna na coluna vertebral, conforme destacado no próprio parecer do NAT.

Destaco que, a parte autora foi inserida no SER **em 10/05/2024**, para consulta/exame, tendo sido atendida no Hospital Universitário Antônio Pedro e que a consulta realizada **em 15/08/2024 não se deu na especialidade correta de neurocirurgia, mas sim, gastroenterologia**. Ou seja, houve erro na marcação, tendo a parte retornado a fila sem que tal fosse considerado. Ademais, intimado duas vezes a Administração - Central de Regulação não esclareceu quanto à posição da mesma na fila, ou seja, se estaria sendo considerado o erro perpetrado pela administração, de forma que entendo que a via administrativa não está funcionando.

Considerando o quadro clínico apresentado pela Autora desde maio do corrente ano e a realização de consulta em especialidade equivocada, entendo configurada a urgência.

Ademais, ressalto que, apesar de intimada por duas vezes quanto à previsão de agendamento com consulta na especialidade em neurocirurgia, a Central de Regulação de Vagas ficou-se inerte.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, VOTO no sentido de **CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO** para que os Réus, dentro de suas esferas de competências, providenciem, no prazo de 15 dias, a marcação de consulta da Autora, na especialidade indicada ao caso concreto, para que, posteriormente, possa ser iniciado o tratamento adequado ao caso. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa.